

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50681188820248240023

ID Comunicacao: 292392967

Data Disponibilizacao: 2025-06-09

Tribunal: TJSC - Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital

Recuperação	Judicial	Nº	5068118-88.2024.8.24.0023/SC
AUTOR	DANIELSKI	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
ADVOGADO(A)	JEAN MARCEL ROUSSENQ	(OAB SC016407)	
INTERESSADO	RODRIGUES	ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	
ADVOGADO(A)	LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES		
INTERESSADO	COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL		
ADVOGADO(A)	SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO		
INTERESSADO	OMERU	SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	
ADVOGADO(A)	RAFAEL GIORDANI SABINO		

DESPACHO/DECISÃO

a) ciente quanto ao relatório apresentado manifestação pelo administrador judicial quanto ao Plano de Recuperação Judicial no ?evento 143, PET1?, conforme estabelece art. 22, inc. II, alínea ?h? da Lei 11.101/2005; b) diante do parecer do administrador judicial do evento 149, MANIF_ADM_JUD1 intime-se o cessionário OMERU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. (evento 144, PET2) para, querendo, distribua o pedido de habilitação de crédito em autos apartados, em observância da Lei 11.101/2005; c) intime-se o administrador judicial para manifestação acerca do pedido de prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para suspensão das execuções (art. 6º, § 4º da Lei de Recuperação), o chamado stay period (evento 150, PET1), em 5(cinco) dias. Após, voltem conclusos no urgente; ?d) determino a instauração de assembleia geral de credores, sob a presidência da administradora judicial (art. 37, caput da Lei n. 11.101/05), que será realizada por meio virtual, na data de 23/07/2025, com início do credenciamento às 09 horas e instalação da assembleia às 10 horas, em primeira convocação, e no dia 30/07/2025, com início do credenciamento às 09 horas e instalação às 10 horas, em segunda convocação, na modalidade virtual (evento 158, MANIF_ADM_JUD1); d.1) publique-se o edital de convocação para a assembleia no Diário da Justiça, se respeitado o art. 36 e inciso I da lei 11.101/2005; d.2) intinem-se todos os advogados habilitados neste processo e aqueles que figuram nas impugnações e eventuais outros incidentes deflagrados neste feito (para viabilizar essa medida, autorizo o cartório a cadastrar neste feito as partes dos referidos incidentes na condição de terceiros interessados) quanto a convocação de assembleia e sob a possibilidade de realizá-la por meio virtual, oportunizando-os a se prepararem para o ato; d.3) o mencionado edital também deverá ser publicado no diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias" (art. 36 da Lei n. 11.101/05); d.4) o devedor, por seu turno, deverá afixar, de forma ostensiva, cópia do aviso de convocação da assembleia em sua sede e filiais (art. 36, § 1º, da Lei n. 11.101/05); d.5) saliento que os credores poderão ser representados "(...) na assembleia geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou indicação das folhas nos autos do processo em que se encontre o documento" (art. 37, §4º da Lei n. 11.101/05. Assim sendo, em caso de voto por mandatário, os credores deverão apresentar a procuração com poderes específicos para votação na assembleia geral de credores, bem como contrato social ou estatuto atualizado e original ou cópia, apenas em caso de pessoa jurídica, onde conste o nome do responsável legal para outorgar poderes ao mandatário. Em caso de voto por representação legal, os credores deverão apresentar o Contrato Social ou Estatuto atualizado e original ou cópia, apenas em caso de pessoa jurídica, onde conste o nome do responsável legal para exercer o direito de voto. Os documentos solicitados acima ou, quando menos, a indicação das folhas em que se encontrem os documentos juntados aos autos, serão apresentados diretamente à administradora judicial, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação (art. 37, §4º da Lei n. 11.101/05, por correio ou por remessa eletrônica; d.6) os "(...)sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia" (art.37, §5º da Lei n. 11.101/05), desde que apresente, por correio ou por remessa eletrônica ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da

assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles" (art. 37, §6º da Lei n. 11.101/05); d.7) os votos de abstenção não serão computados ao final; d.8) dê-se ciência ao Ministério Público; ?e) reconheço a essencialidade dos veículos FORD/CARGO 815 ? PLACA MJS2H39 e VW/11180 DRC 4X2 ? PLACA QQS8J59, de forma a vedar sua retirada durante o stay period na forma do §3º, do art. 49, da LRF; e.1) oficie-se ao e. 14º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário nos autos n. 5049837-45.2025.8.24.0930/SC, informando-o sobre a presente decisão e para que suspenda os atos expropriatórios referente ao veículo FORD/CARGO 815 E, PLACA MJS-2H39. Oficie-se com URGÊNCIA; e.2) comunique-se a prolação da presente decisão no âmbito do agravo de instrumento n. 5041816-57.2025.8.24.0000/SC; e.3) intime-se a credora COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE JAGUARUNA/SC evento 160, PET8 da presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.